PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Fondements du statut : situation statutaire, grade, emploi

10-100 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (1 sur 16) — source : DGAFP et Conseil d'État, L'essentiel de la jurisprudence (recueil 2020), partie 1 sur 16

À RETENIR

1. Le fonctionnaire est dans une situation **légale et réglementaire**, pas contractuelle : l'administration peut **modifier unilatéralement** les règles pour l'intérêt du service.
2. La **loi** fixe les garanties fondamentales (**art. 34 de la Constitution**), dont la **fonction publique de carrière** et le **droit à une affectation conforme au grade**.
3. Le fonctionnaire est **propriétaire de son grade**, pas de son **emploi**.

⚠ **Mise à jour** : le recueil date de 2020. Les articles des lois de 1983, 1984 et 1986 qu'il cite sont abrogés et **codifiés depuis le 1er mars 2022 dans le code général de la fonction publique (CGFP)**.

Statut ou contrat

	Fonctionnaire	Salarié / contractuel
Source des règles	**statut** fixé unilatéralement par la personne publique	accord de volontés (contrat)
Nature	entièrement **statutaire**	**mixte** : en partie statutaire, en partie contractuelle
Modification	unilatérale, pour les besoins du service	contrat de droit public : aussi modifiable unilatéralement
Droit du travail	**ne s'applique pas** (simple inspiration)	garanties analogues via des **principes généraux du droit**

Grade, classe, emploi

	Grade	Emploi
Définition	titre donnant **vocation** à occuper les emplois correspondants	notion **administrative et budgétaire**, organisation du service
À qui ?	l'agent en est **propriétaire**	à la **disposition** de l'administration
Changement	promotion de grade = changement d'emploi, que l'agent **doit accepter**	—
Classe	assimilée au grade **si** l'accès se fait **au mérite** (tableau d'avancement)	changer de classe ≠ changer d'emploi

Statut de corps ou statut d'emploi

	Statut particulier (corps)	Statut d'emploi
Régit	la **carrière** des membres d'un corps ou cadre d'emplois	la situation dans **un emploi**, le temps de l'occuper
Texte	**décret en Conseil d'État**	—
Agent	membre du corps	**détaché** de son corps, pour une **durée déterminée**
Conditions	—	missions **spécifiques** + **large ouverture** des viviers

Règle statutaire ou simple règle de gestion ?

Statutaire (loi ou décret en CE)	Pas statutaire
catégories **A, B, C** (art. 13, loi 83-634)	fixation d'**indemnités**
modalités de **recrutement**, notation	avantages pécuniaires liés aux **fonctions** occupées
hiérarchie des **grades**, nombre d'**échelons**	
règles d'**avancement** et de promotion	
répartition des emplois pour les **bonifications indiciaires**	

Conséquence d'un mauvais texte

- Règle de densité statutaire prise **sans décret en Conseil d'État → annulation pour incompétence**.
- Garanties ajoutées par simple règlement : permises, mais ce ne sont **pas** des garanties fondamentales de l'art. 34.

Jurisprudence à citer

CE, 26 juillet 2007, M. Georges A, n° 255698
Pas de préjudice indemnisable d'une modification légale de la rémunération.
Conséquence directe de la situation statutaire.

CE, 18 mars 1959
Un avancement au mérite caractérise un passage de grade.
La classe vaut alors grade.

CE, 1961, Sieur Bourianne
Mutation annulée : aucun emploi du grade (rédacteur principal) n'existait au service d'accueil.
Droit à un emploi conforme au grade.

CE, 1964, Veuve Renard
La carence à prendre les décrets d'application engage la responsabilité de l'État.
Préjudice direct et certain requis.

Jurisprudence constante
Laisser un fonctionnaire sans affectation est une faute ouvrant droit à réparation.
Affectation hors des missions du grade : **accord de l'agent** requis.

Textes et repères

Référence	Ce qu'elle dit
Constitution, **art. 34**	la loi fixe les garanties fondamentales des fonctionnaires civils et militaires
Constitution, **art. 21**	le Premier ministre prend les décrets d'application
Loi 83-634, **art. 3**	emplois civils permanents occupés par des **fonctionnaires** (contrat = exception)
Décret 2008-370 (18/04/2008)	affectation possible dans un **autre ministère** si les missions correspondent au corps
≈ 6 mois	délai raisonnable pour prendre les décrets d'application
< 350 fonctionnaires	affiliation **obligatoire** d'une commune au centre de gestion

Centres de gestion (territoriale)

- Concours et examens **A et B** (parfois au niveau régional), publicité des vacances et listes d'aptitude **A, B, C**.
- Prise en charge des fonctionnaires **privés d'emploi**, reclassement des **inaptes**, aide après disponibilité.
- Financement par **cotisation obligatoire** des affiliés ; un centre par département en principe.
- La collectivité garde : création et suppression d'emplois, nominations, **discipline**, licenciement pour insuffisance professionnelle.

Droits et obligations (panorama)

- **Droits** : liberté d'opinion, droit syndical, grève, protection contre le harcèlement, rémunération après **service fait**, accès au dossier.
- **Obligations** : réserve, secret et discrétion professionnels, neutralité et laïcité, obéissance, impartialité, désintéressement, se consacrer à son emploi.
- Hors statut général : militaires, magistrats judiciaires, fonctionnaires des assemblées, agents des cultes en Alsace-Moselle.

Pièges et confusions

⚠ Statut de **corps** (carrière) ≠ statut d'**emploi** (le temps d'un poste).
⚠ Une **classe** n'est un grade que si l'accès se fait **au mérite**.
⚠ Changer de classe n'est **pas** changer d'emploi ; une promotion de grade **l'est**.
⚠ Le juge s'inspire du droit du travail, mais celui-ci **ne s'applique pas** aux fonctionnaires.
⚠ L'égalité de traitement ne joue qu'**au sein d'un même corps**.
⚠ Mesures d'ordre intérieur : en principe **pas de recours**.

Sigles et définitions

CGFP	code général de la fonction publique (depuis le 1er mars 2022)
Statut	règles fixées à l'avance, droits et garanties, définies unilatéralement
Statut particulier	décret en CE propre à un corps ou cadre d'emplois
CDG	centre de gestion de la fonction publique territoriale
Contrôle de l'erreur d'appréciation	contrôle du juge sur l'adéquation grade / affectation

Auto-test

1. Quel article de la Constitution réserve à la loi les garanties fondamentales ?
2. Le fonctionnaire est-il propriétaire de son emploi ?
3. Quand une classe est-elle assimilée à un grade ?
4. Sanction d'une règle statutaire prise sans décret en CE ?
5. Seuil d'affiliation obligatoire au centre de gestion ?

Réponses : **1.** l'article 34 · **2.** non, de son grade · **3.** quand l'accès se fait au mérite · **4.** annulation pour incompétence · **5.** moins de 350 fonctionnaires

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.